

1500709-14.2020.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... admitiu que estava praticando o tráfico de drogas. Nesta data, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambos os policiais militares afirmaram que detiveram o acusado na via pública em poder de 14 porções de cocaína e 13 pedras de crack, além da importância de R\$192,00, tendo o réu lhes admitido que praticava o tráfico. De fato, o réu não tinha petrechos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500709-14.2020.8.26.0566 - 2020/000234

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2032566/2020 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

IZAQUEU JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

Data da Audiência

10/03/2022

Justiça Gratuita

Aos 10 de março de 2022, às 14:40 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas MAURÍCIO MANFRIN SILVÉRIO e ALEX CARLOS VEDOVELLI; ausente o acusado IZAQUEU JOSE RIBEIRO DOS SANTOS. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz declarou a revelia do acusado, tendo em vista que, nos termos do artigo 367 do Código Penal, foi regularmente intimado mas não compareceu ao lobby desta sala virtual. Após, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência

virtual, e inquiridas as testemunhas MAURÍCIO MANFRIN SILVÉRIO e ALEX CARLOS VEDOVELLI, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. IZAQUEU JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal, reconhecimento do privilégio e regime inicial aberto. A defesa requereu o decreto absolutório ou, em caso de condenação, fixação da pena mínima, com o reconhecimento do privilégio, e regime inicial aberto. É o relatório. DECIDO. Nesta data, o réu se fez ausente em seu interrogatório judicial, deixando de ofertar a sua versão dos fatos. Na fase policial ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante, o acusado admitiu que estava praticando o tráfico de drogas. Nesta data, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambos os policiais militares afirmaram que detiveram o acusado na via pública em poder de 14 porções de cocaína e 13 pedras de crack, além da importância de R\$192,00, tendo o réu lhes admitido que praticava o tráfico. De fato, o réu não tinha petrechos em seu poder para consumir drogas, não comprovou a origem dos valores e não existem elementos anteriores que sugiram que os policiais possuísem motivos para prejudicar o acusado. A materialidade está demonstrada conforme documentos de fls. 9/14, 27/30 e 50/55. Some-se que a diversidade de drogas também confirma a intenção de traficar. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Vislumbro presentes os elementos que autorizam reconhecer a forma privilegiada e reduzo a pena de 2/3 perfazendo o total de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a quantidade de droga (total de 4 gramas), estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena e substituo a pena privativa de liberdade por 01 ano e 08 meses de prestação de serviços à comunidade. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu IZAQUEU JOSE RIBEIRO DOS SANTOS à pena de 01 ano e 08 meses de prestação de serviços à comunidade e 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Decreto a perda do valor apreendido em favor da União por tratar-se de produto do tráfico. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA